



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

### התובעים:

1. נחמיאס משה ת.ז. 10770791

2. נחמיאס רבקה ת.ז. 6190144

מרח' יותם 2, חיפה

ע"י ב"כ עו"ד ורד רם

מרחוב ארלוזורב 17, ת"ד 2397, עפולה

טל. 04-6405405 פקס: 04-6404000

3. אליקים לבינסון ת.ז. 06120802

מרח' יותם 2, חיפה

4. עירית אניטה דנציגר ת.ז. 00407692

מרח' רחל 40, חיפה

נ ג ד

### הנתבעים:

1. איסק פארי עילית ת.ז. 050788330

2. יוסף פארי ת.ז. 050561034

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אסנת הירש

מרחוב חלמיש 10 חיפה

טלפקס: 04-8252256

## פסק - דין

1. האם רשאי בעל דירה להקים חניה על פי היתר בניה ברכוש המשותף, ובתוך כך לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בבית- זוהי השאלה המרכזית בה אני נדרשת להכריע במסגרת תביעה זו.

### א. הצדדים להליך:

2. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית המשותף המצוי ברחוב יותם 2 בחיפה הידוע גם כגוש 10780 חלקה 5 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").

3. הבית המשותף מכיל סה"כ 6 דירות.



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

4. התובעים הם בעלים של 5 מתוך 6 הדירות בית המשותף הידועות כחלקות משנה 2-6.

5. הנתבעים 1-2 הם בעלים של דירה אחת בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 1.

### ב. תמצית טענות התובעים

6. התובעים מבקשים למנוע מהנתבעים לממש היתר בניה שניתן להם להקמת חניות לשימוש הפרטי בחצר הבית המשותף.

7. הקמת החניות היא בבחינת שינוי ברכוש המשותף הכולל עקירה של מספר עצים והעתקתם, עקירת שיחים, שינוי מיקום פח האשפה, פגיעה בגדר המקיפה את חצר הבית וסלילת שביל גישה וחניות.

8. קיומה של "ריאה ירוקה" סביב הבית בדמות חצר הבית במתכונתה הנוכחית חיונית לאיכות חייהם של בעלי הדירות והם מעדיפים את קיומה על פני הקמת חניה.

9. הפעולות אותן מבקשים הנתבעים לבצע בחצר הבית, המהווה כאמור רכוש משותף, מחייבות קבלת הסכמת כל בעלי הדירות בבית או למצער קבלת הסכמה של רובם.

התובעים שהם רוב בעלי הדירות בבית מתנגדים לביצוע השינויים המבוקשים ועל כן יש לדחות את בקשת הנתבעים לממש את ההיתר שבידם.

### ג. תמצית טענות הנתבעים

10. התביעה היא טורדנית וקנטרנית ותכליתה לייאש את הנתבעים מפני מימוש זכויותיהם ולמנוע מהם את ההנאה מדירתם ומהרכוש המשותף בו יש להם חלק.

11. הנתבעים הגישו בחודש אוגוסט 2014 בקשה להקמת 2 מקומות חניה בחצר הבית בקשתם אושרה על ידי הוועדה המקומית ונמצאה מוצדקת מבחינה תכנונית.

12. החניה המבוקשת ממוקמת בצד המרוחק ביותר של חצר הבית, לא תגרום כל נזק ואין בה כדי למנוע מהתובעים כל אפשרות בניה עתידית.



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

דירת הנתבעים היא הדירה היחידה הפונה לכיוון החניה והיא זו שתיפגע (אם בכלל) מהקמתה.

13. השימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן אשר אינו מונע שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית.

14. בבית המשותף מתקיים מצב של "עריצות הרוב". התובעים 1-2 הם הבעלים של 3 מתוך 6 דירות הבית. משכך, לא ניתן לקבל כל החלטה ללא הסכמתם ובכך מוקנית להם מעין "זכות וטו" על ניהול ענייני הבית. הנתבעים הם מיעוט חלש, הזקוק להגנה על זכויותיו ועל כן יש להורות על מימוש ההיתר בהיותו שימוש סביר ברכוש המשותף.

### ד. דיון והכרעה

15. עסקינן בבית משותף הרשום בפנקס הבתים המשותפים.

למעט מחסנים, לא הוצמדו חלקים אחרים מהרכוש המשותף לדירות בבית.

16. חצר הבית היא, איפוא, רכוש משותף.

17. עצם קיומו של היתר בניה להקמת חניות אינו מקים בידי הנתבעים זכות אוטומטית לבנות על פי ההיתר. היתר הבנייה משמעותו מתן היתר תכנוני בלבד לבנות ומאחר ומדובר בהיתר שניתן לבניה ברכוש המשותף. מימושו כפוף לדיני הקניין – ובעניינו דיני השיתוף החלים בבית המשותף - כפי שיפורט להלן.

18. על ניהולו של הבית המשותף חל התקנון המצוי, אשר בתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

19. סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע:

**"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה"**



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

20. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפות כלליות שיערכו.

21. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**.

22. הרכוש המשותף – כשמו כן הוא – רכוש השייך לכל בעלי הדירות בבית ואשר נועד לשימושם (ראו ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין).

23. ככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא הגוף המוסמך לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו.

24. בענייננו, אין חולק כי האסיפה הכללית לא התירה השימוש המבוקש ע"י הנתבעים. הנתבעים היו מודעים להתנגדות בעלי הדירות לעשיית שימוש ברכוש המשותף לצרכי חניות (ראו עמ' 13 לפרוטוקול שורה 1), וזאת מאחר והנושא הועלה על ידם, בין היתר, במסגרת אסיפה שדנה בנושא אחר (תמ"א 38) [ראו לעניין זה עמ' 9 לפרוטוקול שורות 13-17] הדבר גם היה ידוע להם מפגישותיהם עם בעלי דירות בהן עלה הנושא (ראו עמ' 13 לפרוטוקול שורות 13-17).

25. עם זאת, ההלכה קובעת כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה פדי כח (1) 645, בעמ' 648).

**האם השימוש אותו מבקשים הנתבעים לבצע הוא בבחינת "שימוש סביר" שאינו מצריך את אישור האסיפה הכללית?**

26. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי הראיות שוכנעתי כי השימוש אותו מבקשים הנתבעים לבצע אינו בבחינת "שימוש סביר" ברכוש המשותף.

אנמק -

27. המדובר בבית דירות הממוקם על הר הכרמל.



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

28. בחצר הבית נטועים עצי אורן ופרי.

29. מלכתחילה, יועדה חצר הבית לשמש כגינה בלבד ולא כחנייה לכלי רכב (ראו לעניין זה סעיף 6 לתצהיר עדות הראשית של הנתבעת וכן- עמ' 14 לפרוטוקול שורה 22).

30. מן התמונות שהוצגו במסגרת ההליך וכן מחו"ד האגרונום מטעם הנתבעים עולה כי שטח חצר הבית מכוסה צמחיה ומוקף בגדר. מסביב לבית קיימת חורשת עצים ובין העצים מצויים שיחים ועשבים רבים. לצורך הקמת החניה יש צורך בעקירה של 7 עצי אורן ותיקים (בני 10-20 שנה) הנטועים בחצר (ראו היתר לעקירת עצים מס' 2765), שבירת הגדר המקיפה את הבית, שינוי מיקום פח האשפה, סלילת שביל גישה והקמת חניות (אציין כי עפ"י היתר העקירה שניתן על הנתבעים לטעת 10 עצים אחרים תחת עצי האורן אשר עקירתם נדרשת לצורך החניה).

31. כבר מהטעם שנדרש ביצוען של עבודות משמעותיות ברכוש המשותף הכוללת, כאמור, עקירת צמחיה, הסרת חלק גדר ובניית שטח חניה לא ניתן לומר כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף והדבר עולה כדי שינויים שמבקשים בעלי דירות בבית לבצע ברכוש המשותף, כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי.

32. עוד יש לזכור כי כל הפעולות דלעיל עתידות להיעשות בתחום הרכוש המשותף ובעליהם של 5 מתוך 6 דירות הבית מתנגדים להן.

33. החניות הרלבנטיות עתידות לשמש את הנתבעים בלבד. שימוש יתר בעלי הדירות יהיה כפוף לחובת תשלום (ראה דיון בסעיף 37 להלן).

34. הנתבעים מציינים בתצהירם את החלטת ועדת ערר 69/14 בעניין **נחמיאס נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה** אשר נוגעת להתנגדותם של התובעים 1-2 לבניה במגרש הסמוך לבית.

באותו מקרה, התנגדו התובעים 1-2 לבניה הסמוכה כאשר אחד מנימוקי ההתנגדות היה רצונם להותיר את העצים ואת המראה הירוק הנשקף מדירתם. החלטת הועדה באותו מקרה קבעה כי הגם שרצונם של העותרים לשמר את המראה הקיים מחוץ לחלון דירתם מובן לוועדה, רצונם זה אינו יכול לגבור



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

על זכותם הקניינית של המשיבים. ברם, בעניינו מדובר בנסיבות שונות שכן עוסקים אנו בבנייה שתיעשה בתוך חצר ביתם המשותף.

דעתי היא כי בעניין זה הנוגע **לקניינם** רשאי הרוב המכריע של בעלי הדירות לבכר את אינטרס שימור מצב חצר הבית על פני מימוש זכות להקים חניה.

לגישתם של התובעים, אשר לא נסתרה, חצר הבית מיטיבה עמם במספר היבטים (ראו לעניין זה עדות התובעת 1 לפיה החצר בולמת רעש ומנקה את האוויר בעמ' 7 לפרוטוקול שורה 26 והן מבחינת המראה הנשקף - ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורות 7-9). נימוקים אלו מצדיקים מבחינתם הותרת המצב הקיים על כנו.

35. ויוטעם, מהעדויות עלה כי התובעים מבכרים את הותרת הצמחייה על פני התועלת הכללית שבהקמת חניות ברכוש המשותף כדברי התובעת 2 בעדותה : **"אנחנו יודעים שזה עשוי להשביח את ערך הדירה חשובה לנו יותר איכות החיים שלנו בערוב ימינו."** (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 6-7). לדידי, רוב בעלי הדירות בבית רשאים להחליט מה יהא אופייה של חצר הבית האם תיסלל או תיוותר כגן.

36. מעדות התובעת 1 שוכנעתי כי נושא הקמת חניה בבית עלה לדיון עוד בטרם רכשו הנתבעים את דירתם, וזאת באמצעות אחד מדיירי הבית שהתנייד באמצעות כיסא גלגלים; גם אז הוחלט שלא להקים חניה בתחומי הבית ולאותו דייר הוקצה מקום חניה במרחב הציבורי בצירוף תו נכה (ראו עמ' 8 לפרוטוקול שורות 3-5 וכן שורות 8-11) מכאן שאין מדובר בהתנכלות לנתבעים דווקא.

37. מחומר הראיות עלה כי בכוונת הנתבעים להקים חניות המיועדות לשימוש האישי בלבד; כנלמד מעדות הנתבעת הרי שמלכתחילה ביקשו להקים **חניה אחת בלבד** אלא שמוסד התכנון דרש הצגת חניות נוספות (ראו סעיפים 14-15 ו- 31 תצהיר עדותה הראשית של הנתבעת 1). הדבר עלה גם בחקירתה הנגדית של הנתבעת במסגרתה העידה כי בכוונתם להקים את החניות לשימוש האישי ולאפשר לבעלי הדירות השימוש בהן בכפוף לתשלום דמי שימוש (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורה 26 ועמ' 16 לפרוטוקול שורה 1 שורות 21-22).



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

עם זאת, אציין כי הנתבעים הסכימו לשאת בעלויות העתקת פח האשפה המשותף, עקירת העצים ונטיעתם אחרים תחתם על חשבונם בלבד.

38. ככל שמדובר בשימוש ייחודי של הנתבעים בחניה הרי שבוודאי שלא ניתן לראות בכך שימוש סביר, שכן שימוש סביר הוא שימוש המאפשר לכל בעל דירה בבית לעשות שימוש דומה באותו חלק של הרכוש המשותף (ראו ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה פדי כח (1) עמ' 645). יודגש כי שימוש ייחודי ברכוש משותף מחייב הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית לאותו השימוש, ראו סעיף 62 לחוק המקרקעין.

39. אדגיש כי עובדות תביעה זו שונות מהותית מעובדות פסק דין וינטרס לעיל (אשר קבע כי חניה ברכוש המשותף היא בבחינת שימוש סביר בו בתנאי הזמן והמקום הרלבנטיים). בעניין וינטרס פורטו בהרחבה מהם "תנאי המקום". מפירוט זה עולה כי בחצר הבית הוכשרו מלכתחילה ע"י הקבלן שבנה את הבית מקומות חניה לכל הדירות כאשר מאחורי החניות הצמודות נותר שטח ללא שימוש שצופה אף הוא באספלט. ברי כי "תנאי מקום" אלו אינם דומים ל"תנאי המקום" בענייננו המחייבים לצורך הקמת החניות והשימוש בהן שינויים מהותיים.

40. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים בדבר "עריצות הרוב" גם לא את טענתם להתנגדות בחוסר תום לב. התנגדות בעלי הדירות בבית להקמת חניה ברכוש המשותף היתה עקבית לאורך השנים ועוד טרם שרכשו הנתבעים את דירתם. אמנם, לנתבעים 1-2 קיים כוח יתר הנובע מכמות הדירות שבבעלותם בבית יחד עם זאת, לא עלה בידי הנתבעים לגייס אף לא הסכמה אחת מקרב בעלי הדירות הנותרים.

41. יצוין גם כי הנתבעת 1 היא עו"ד במקצועה והמצב הפיזי כמו גם המשפטי של הבית היה ידוע לה עובר לרכישתו. היענות לדרישת הנתבעים משמעה שינוי המצב הקיים בבית מזה עשרות שנים בניגוד לדעת הרוב המכריע של בעלי הדירות בבית וכאמור לא מצאתי עילה להתערב בשיקוליהם.



## משרד המשפטים

ת.ת. 106/15

מפקחת על רישום מקרקעין

### חולון

42. טרם סיום אציין כי אין בידי לקבל את טענת התובעים ולפיה אין מקום לקיים אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית לנוכח העובדה שמדובר בסה"כ ב- 3 בעלי דירות (שכן 3 דירות הן בבעלות התובעים 1-2 - ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורה 20).

האסיפה הכללית היא המקום בו אמורות להישמע דעות (לרבות דעת המיעוט) ויכול והמיעוט יהפוך ברבות הימים ובחלוף העיתים גם לרוב בבית.

### ה. סיכום

43. הקמת החניה בחצר מהווה שינוי ברכוש המשותף המחייב, למצער, הסכמת רוב בעלי הדירות (הסכמה אשר לא ניתנה) והיא אינה מהווה – בנסיבות שתוארו לעיל - שימוש סביר ברכוש המשותף.

44. הקמת חניה המיועדת לשימוש הייחודי של הנתבעים מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות (הסכמה אשר לא ניתנה).

45. לנוכח האמור לעיל אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים להימנע מהקמת חניה בתחומי הרכוש המשותף.

46. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך בסך של 8,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום, ד' ניסן תשע"ו (12 אפריל 2016) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

---

דגנית קציר - ברין  
מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון